

Erstgespräch

Mandantin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983, Altenpflegerin im Klinikum Augsburg, geschieden, zwei Kinder. Beratung am 01.07.2026. Sie bringt einen gelben Umschlag der Zentralen Zulagenstelle mit, dazu Kontoauszüge, eine E-Mail ihres Riester-Anbieters und Familienkassenbescheide.

Familiensituation

Kind 1: Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011. Kind 2: Mira Erhart, geboren am 04.09.2016.

Die Kinder leben überwiegend bei der Mandantin. Für das Jahr 2024 wurde das Kindergeld für Jonas wegen eines internen Familienkassenfehlers von März bis August 2024 an den Vater, Tobias Gantner, ausbezahlt. Der Vater leitete die Beträge teilweise weiter. Für Mira bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld.

Beruf und Einkommen

Die Mandantin war 2023 in Vollzeit beschäftigt und erzielte rentenversicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt von 41.820,00 EUR. Im Jahr 2024 reduzierte sie ab Juli auf 32 Wochenstunden; rentenversicherungspflichtiges Entgelt 2024 laut elektronischer Lohnsteuerbescheinigung: 36.450,00 EUR.

Riester-Vertrag

Anbieter: SüdLeben Vorsorge AG, Vertrag RIE-8871-NE. Vertragsbeginn 01.01.2018. Dauerzulagenantrag erteilt. Die Mandantin zahlt per Dauerauftrag 85,00 EUR monatlich. Im Dezember 2024 zahlte sie zusätzlich 300,00 EUR ein, nachdem ihr Anbieter telefonisch "sonst Zulage weg" gesagt hatte.

Ziel

Die Mandantin will wissen:

1. Ob die Rückforderung vollständig berechtigt ist.
2. Ob der Kindergeldwechsel 2024 wirklich die Kinderzulage für Jonas entfallen lässt.
3. Ob eine Nachzahlung für 2023 und 2024 noch hilft.
4. Ob sie den Anbieter wegen der falschen Beitragsinformation in Anspruch nehmen kann.

Bescheid der Zentralen Zulagenstelle

Absender: Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Datum: 10.06.2026 Zugang laut Mandantin:
14.06.2026 Vorgang: Rückforderung Altersvorsorgezulage 2023 und 2024

Entscheidung

Sehr geehrte Frau Erhart,

für Ihren Altersvorsorgevertrag RIE-8871-NE werden Zulagen teilweise zurückgefordert. Die Prüfung der übermittelten Daten hat ergeben, dass der erforderliche Mindesteigenbeitrag nicht vollständig erbracht wurde und die Kinderzulage für Jonas Erhart im Jahr 2024 nicht Ihnen zuzuordnen war.

Jahr	bisher gewährte Grundzulage	bisher gewährte Kinderzulage	festgesetzte Rückforderung
2023	175,00 EUR	600,00 EUR	188,40 EUR
2024	175,00 EUR	600,00 EUR	474,15 EUR

Gesamtbetrag der Rückforderung: 662,55 EUR.

Begründung laut Bescheid

Für die volle Zulage ist ein Mindesteigenbeitrag erforderlich. Der Anbieter hat für 2023 Eigenbeiträge in Höhe von 1.020,00 EUR und für 2024 Eigenbeiträge in Höhe von 1.320,00 EUR gemeldet. Die Zulagen wurden ursprünglich auf Grundlage eines Dauerzulagenantrags gewährt.

Für das Kind Jonas Erhart wurde im Jahr 2024 nicht durchgehend Kindergeld zugunsten der Zulagenberechtigten festgestellt. Die Kinderzulage kann deshalb nur anteilig beziehungsweise nicht in der bisher gewährten Höhe berücksichtigt werden.

Rechtsbehelf

Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Einspruch erhoben werden.

Aktenvermerk

Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Jahresberechnung. Es fehlt insbesondere die Aufstellung, welches Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung einbezogen wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels verarbeitet wurden.

Anbieterunterlagen SüdLeben Vorsorge AG

Jahreskontoauszug 2023

Vertrag RIE-8871-NE, Versicherungsnehmerin Nadja Erhart.

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR	1.020,00 EUR
Grundzulage	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas	300,00 EUR
Kinderzulage Mira	300,00 EUR
Vertragsguthaben zum 31.12.2023	18.446,73 EUR

Der Anbieter weist in der Fußnote aus: "Nach unseren Unterlagen ist die volle Zulage erreicht." Eine Berechnung wird nicht beigefügt.

Jahreskontoauszug 2024

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR	1.020,00 EUR
Sonderzahlung 28.12.2024	300,00 EUR
Grundzulage	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas	300,00 EUR
Kinderzulage Mira	300,00 EUR
Vertragsguthaben zum 31.12.2024	21.307,91 EUR

E-Mail des Anbieters vom 19.12.2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

nach kurzer Prüfung empfehlen wir Ihnen eine Sonderzahlung von 300,00 EUR bis Jahresende. Damit sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen. Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung leisten.

Freundliche Grüße SüdLeben Vorsorge AG, Kundenservice Riester

Beratungsvermerk

Die Anbieter-E-Mail ist ungenau. Sie benennt weder das Vorjahreseinkommen noch die anzurechnenden Zulagen. Für eine verlässliche Prüfung muss der Mindesteigenbeitrag für jedes Jahr gesondert berechnet werden: Vorjahreseinkommen, vier Prozent, Höchstbetrag, abzüglich Zulagen, tatsächlich geleisteter Eigenbeitrag.

Familienkassenunterlagen

Bescheid vom 20.02.2024

Die Familienkasse Bayern Süd bewilligte Kindergeld für Jonas Erhart ab März 2024 vorläufig an Tobias Gantner. Hintergrund war eine Mitteilung des Vaters, Jonas halte sich "überwiegend beim Vater" auf. Die Mandantin widersprach am 04.04.2024 und legte Schulbescheinigung, Meldebestätigung und Umgangsvereinbarung vor.

Änderungsbescheid vom 12.09.2024

Die Familienkasse hob die Bewilligung zugunsten Tobias Gantner für September 2024 auf und bewilligte das Kindergeld für Jonas ab September 2024 wieder an Nadja Erhart. Für März bis August 2024 blieb es bei der Auszahlung an den Vater, weil eine Rückabwicklung zwischen den Eltern noch nicht geklärt war.

Umgangsvereinbarung

Die Kinder leben im Haushalt der Mutter. Der Vater betreut jedes zweite Wochenende und jeweils einen Nachmittag in der Woche. Die Vereinbarung wurde am 18.11.2022 vor dem Familiengericht Augsburg protokolliert.

Mandantinnenvermerk

Nadja Erhart gibt an, dass Tobias Gantner die Kindergeldbeträge für Jonas im März, April und Mai 2024 nicht weitergeleitet habe. Ab Juni habe er monatlich 125,00 EUR überwiesen. Die Frage ist für die Riester-Zulage nur mittelbar relevant, weil es auf die kindergeldrechtliche Zuordnung ankommt; sie erklärt aber, weshalb die Mandantin wirtschaftlich schlechter stand.

Einspruchsentwurf

Absenderin: Nadja Erhart, Schäfflerbachstraße 41, 86153 Augsburg Empfänger: Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Datum: 04.07.2026

Einspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Bescheid vom 10.06.2026 über die Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Jahre 2023 und 2024 lege ich Einspruch ein.

Begründung

Ich bitte zunächst um vollständige Offenlegung der Jahresberechnungen. Aus dem Bescheid ist nicht ersichtlich, welches rentenversicherungspflichtige Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung eingestellt wurden und wie die Kinderzulage für Jonas Erhart im Jahr 2024 behandelt wurde.

Für 2023 wurden 1.020,00 EUR Eigenbeiträge geleistet. Mein maßgebliches Vorjahreseinkommen 2022 betrug 37.600,00 EUR. Die Berechnung ist daher gesondert anhand des Mindesteigenbeitrags vorzunehmen. Für 2024 wurden 1.320,00 EUR Eigenbeiträge geleistet. Der Anbieter hatte mir auf Nachfrage mitgeteilt, eine Sonderzahlung von 300,00 EUR reiche aus.

Zur Kinderzulage für Jonas Erhart mache ich geltend, dass Jonas tatsächlich durchgehend in meinem Haushalt lebte. Die vorübergehende Auszahlung des Kindergeldes an den Vater beruhte auf einer unzutreffenden Mitteilung und wurde später korrigiert. Ich bitte um Prüfung, ob die kindergeldrechtliche Zuordnung für das gesamte Jahr berichtigt werden kann oder jedenfalls die Monate ab September 2024 zutreffend zu berücksichtigen sind.

Anlagen

1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2022, 2023 und 2024.
2. Jahreskontoauszüge SüdLeben Vorsorge AG 2023 und 2024.
3. E-Mail SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024.
4. Familienkassenbescheide vom 20.02.2024 und 12.09.2024.
5. Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Erhart

Beratungsvermerk Anbieterhaftung

Ausgangspunkt

Die Mandantin vertraute auf die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024. Der Anbieter empfahl eine Sonderzahlung von 300,00 EUR, ohne die zugrunde gelegte Berechnung offenzulegen. Falls die Zulagenstelle bei ihrer Rückforderung bleibt, stellt sich ein zweiter Beratungsstrang: Ersatzansprüche gegen Anbieter oder Vermittler.

Tatsachen für eine Anspruchsprüfung

1. Dauerzulaganantrag bestand seit Vertragsbeginn.
2. Anbieter hatte Daten zu Eigenbeiträgen und Zulagen, aber möglicherweise nicht das vollständige Vorjahreseinkommen.
3. Die Mandantin fragte ausdrücklich nach, welcher Betrag bis Jahresende nötig sei.
4. Die Antwort "sollte reichen" ist weich formuliert.
5. Die Mandantin leistete daraufhin genau 300,00 EUR zusätzlich.

Mandantenschreiben Entwurf

Sehr geehrte Frau Erhart,

wir verfolgen zuerst den Einspruch gegen die Rückforderung. Parallel sichern wir die Unterlagen für einen möglichen Anspruch gegen den Anbieter. Entscheidend ist, welche Informationen der Anbieter hatte und ob er eine verbindliche Berechnung oder nur eine unverbindliche Servicemitteilung abgegeben hat. Bitte suchen Sie daher alle Nachrichten zur Riester-Beratung ab November 2024 heraus, insbesondere Chatverläufe, Telefonnotizen, Beratungsprotokolle und Kontoauszüge zur Sonderzahlung.

Risiko

Ein Anbieterhaftungsanspruch ersetzt nicht die Zulagenprüfung. Er wird erst praktisch, wenn die Rückforderung ganz oder teilweise bestehen bleibt und nachweisbar ist, dass die Mandantin bei richtiger Information rechtzeitig mehr eingezahlt hätte.

jahr	vorjahres einkomm en	vier_proz ent	hoechtbe trag	grundzul age	kinderzul age_jona s	kinderzul age_mira	soll_eige nbeitrag	gezahlt	streitpunk t
2023	37600.00	1504.00	2100.00	175.00	300.00	300.00	729.00	1020.00	Rueckfor derung trotz rech nerisch a usreichen der Zahlung pruefen
2024	41820.00	1672.80	2100.00	175.00	300.00	300.00	897.80	1320.00	Kindergel dzuordnu ng Jonas Maerz bis August streitig
2025	36450.00	1458.00	2100.00	175.00	300.00	300.00	683.00	1020.00	Voraussc hau fuer Beratung